MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Constituição do Estado de Pernambuco — Segurança Pública (arts. 101 a 105-B)

Sistema de Segurança Pública, Polícia Civil de Pernambuco e atualizações das Emendas Constitucionais nº 70 e 71/2026

Sistema de Segurança Pública na Constituição de Pernambuco

A segurança pública na Constituição do Estado de Pernambuco (CE-PE) é tratada no Capítulo III do Título IV, compreendendo os artigos 101 a 105-B. Nas provas, este bloco normativo é fundamental e objeto recorrente de questões de literalidade, estrutura orgânica e competências funcionais.

O art. 101 define que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como para assegurar a liberdade e as garantias individuais.

Órgãos Permanentes da Segurança Pública (Art. 101 atualizado)

Com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais estaduais (especialmente EC nº 53/2020, EC nº 70/2026 e EC nº 71/2026), o rol de órgãos permanentes da segurança pública de Pernambuco é composto por seis incisos:

1. **Polícia Civil (inciso I)** — dirigida por Delegado de Polícia de carreira e subordinada diretamente ao Governador do Estado;
2. **Polícia Militar (inciso II)** — força auxiliar e reserva do Exército, instituição permanente e regular;
3. **Corpo de Bombeiros Militar (inciso III)** — também força auxiliar e reserva do Exército;
4. **Polícia Penal (inciso IV)** — vinculada ao órgão administrador do sistema prisional estadual (acrescentada pela EC nº 53/2020);
5. **Guardas Municipais (inciso V)** — incluídas como órgão de segurança pública pela Emenda Constitucional nº 70/2026;
6. **Órgãos e entidades executivos de trânsito estaduais e municipais (inciso VI)** — responsáveis pela segurança viária, inseridos pela Emenda Constitucional nº 71/2026.

Órgão	Natureza	Chefia / Vinculação	Função Principal
Polícia Civil	Civil / Permanente	Dirigida por Delegado de carreira; subordinada ao Governador	Polícia judiciária e apuração de infrações penais (exceto militares)
Polícia Militar	Militar / Força auxiliar do Exército	Comandante-Geral (Oficial da ativa do último posto)	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública
Corpo de Bombeiros	Militar / Força auxiliar do Exército	Comandante-Geral (Oficial da ativa do último posto)	Defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos
Polícia Penal	Civil / Permanente	Vinculada ao órgão gestor penitenciário	Segurança dos estabelecimentos penais do Estado
Guardas Municipais	Civil / Municipal	Subordinadas aos Prefeitos	Proteção de bens, serviços, instalações e segurança comunitária
Órgãos de Trânsito	Civil / Executivo	Estado e Municípios	Educação, engenharia, fiscalização de trânsito e segurança viária

A Polícia Civil na Constituição Estadual (Art. 103)

O art. 103 da Constituição Estadual detalha o regime constitucional da Polícia Civil de Pernambuco.

Atribuições Constitucionais

À Polícia Civil, instituição permanente, essencial à segurança pública e à administração da justiça criminal, incumbe: - Exercer com exclusividade as funções de **polícia judiciária** estadual; - Realizar a **apuração de infrações penais**, ressalvada a competência penal da Justiça Militar (crimes militares) e da Justiça Federal (crimes de competência da Polícia Federal).

Organização, Carreira e Garantias

1. **Direção do órgão**: A Polícia Civil é dirigida por **Delegado de Polícia de carreira**, integrante da classe mais elevada da carreira policial civil.
2. **Ingresso na carreira**: O ingresso em qualquer cargo da carreira policial civil dar-se-á obrigatoriamente mediante **concurso público de provas e títulos**, exigindo-se curso de formação profissional na Academia de Polícia Civil.
3. **Independência funcional e técnico-científica**: A perícia oficial de natureza criminal (Polícia Científica / Institutos de Medicina Legal, Criminalística e Identificação) integra o complexo de apuração técnico-científica, assegurada autonomia técnico-funcional em suas conclusões periciais.
4. **Remoção de policiais civis**: A remoção do policial civil somente ocorrerá por ato fundamentado, nos estritos termos do Estatuto (Lei nº 6.425/1972), vedada a remoção ex officio com caráter punitivo ou arbitrário.

Demais Dispositivos da Segurança Pública (Arts. 104 a 105-B)

Polícia Penal do Estado (Art. 104)

À Polícia Penal, instituição de natureza civil vinculada à administração do sistema penitenciário estadual, cabe a segurança interna e externa dos estabelecimentos penais, a custódia, vigilância e escolta dos presos provisórios e sentenciados, bem como a fiscalização das penas restritivas de direitos e do livramento condicional.

Guardas Municipais (Art. 105-A)

Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, bem como colaborar na segurança pública local, conforme dispuser lei complementar municipal, atendidas as normas gerais federais (Estatuto Geral das Guardas Municipais — Lei nº 13.022/2014).

Segurança Viária (Art. 105-B)

A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas estaduais e municipais, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, competindo, no âmbito estadual e municipal, aos respectivos órgãos executivos de trânsito e seus agentes de trânsito.

Fontes e método.

- Constituição do Estado de Pernambuco de 1989, artigos 101 a 105-B (texto atualizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco — ALEPE até as Emendas Constitucionais nº 70/2026 e 71/2026).
- Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre órgãos de segurança pública e competências da polícia judiciária (ADI 5156/PE e Tema 1019/STF).